Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **3158**
(05 MAY. 2023)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

La Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales adscrito a la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y de las asignadas en la Resolución No. 254 del 02 de febrero de 2021, modificada por la Resolución No. 404 del 17 de febrero de 2022 y el artículo 1° de la Resolución No. 155 del 4 de enero de 2022, y

CONSIDERANDO

I. Asunto por decidir

De conformidad con el seguimiento efectuado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA) y teniendo en cuenta las consideraciones del Concepto Técnico No. 195 del 31 de enero de 2023, se procede a iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad Perenco Colombia Ltd., con NIT. 860.032.463 - 4, por los hechos acaecidos en el marco del desarrollo del proyecto denominado "*Pozos de desarrollo Palmarito 4 y 5"* (en adelante proyecto), localizado en jurisdicción del Departamento de Casanare.

II. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante MADS), de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo 3° del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución No. 254 del 02 de febrero de 2021, modificada por la Resolución No. 404 del 17 de febrero de 2022, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: *"3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones*

sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, (…), 4. (…) suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental".

III. Antecedentes relevantes y actuación administrativa

3.1. Mediante Resolución No. 864 del 11 de octubre de 1999, el entonces Ministerio del Medio Ambiente otorgó Licencia Ambiental a la sociedad Perenco Colombia Ltd., con NIT 860.032.463 – 4, para el desarrollo del proyecto.

3.2. Con ocasión a la queja ambiental recibida vía telefónica el 03 de septiembre de 2014, la ANLA realizó visita el 10 de septiembre de 2014, y teniendo en cuenta el informe resultante, a través del Auto No. 2265 del 05 de junio de 2016, requirió a la sociedad en los siguientes términos:

*"**ARTÍCULO PRIMERO**: Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que de manera inmediata a la ejecutoria del presente acto administrativo de cumplimiento a los siguientes requerimientos:*

1. Realizar los muestreos en el suelo afectado en el lugar de la contingencia, cuyos resultados deben presentarse de tal forma que permitan comparar los valores encontrados en el muestreo, con respecto a los que se obtengan en las muestras testigo (suelos monitoreados fuera de la zona contaminada) y a los valores de la normativa ambiental vigente y/o Normas Estándares Internacionales. Los monitoreos se deberán realizar en forma mensual, hasta treinta (30) días después que se demuestre la total descontaminación del área.

(…)

***ARTÍCULO TERCERO:** Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED J para que en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA de cumplimiento a los siguientes requerimientos:*

1. Presentar soportes de resultados de los monitoreos fisicoquimicos realizados a las aguas y los suelos resultantes del tratamiento del material recolectado durante la contingencia antes de su disposición final, los cuales deberán ser efectuados por un laboratorio ambiental debidamente acreditado por el Ideam.

(…)"

3.3. Esta Autoridad Ambiental, evidenció que la sociedad no presentó la información requerida con ocasión a la contingencia presentada el 01 de septiembre de 2014, en consecuencia, acogiendo el Concepto Técnico No. 4572 del 06 de septiembre de 2016, mediante Auto No. 6195 del 14 de diciembre de 2016, requirió nuevamente a la sociedad, así:

*"**ARTÍCULO SEGUNDO:** Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED., para que, de forma inmediata, una vez ejecutoriado este acto administrativo, allegue la siguiente información:*

1. Los resultados del monitoreo de suelos del lugar afectado por la contingencia y realizar las labores de descontaminación, en cumplimiento de los numerales 1 y 2 del Artículo Primero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015.

(…)

3. Los soportes de los monitoreos físico químicos realizados a las aguas y suelos resultantes del tratamiento del material recolectado durante la contingencia antes de su disposición final, en cumplimiento del artículo tercero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015."

3.4. Ante la desatención de los requerimientos efectuados, la ANLA acogiendo el Concepto Técnico No. 3444 del 05 de julio de 2019, mediante Auto No. 10690 del 03 de diciembre de 2019, reiteró a la sociedad que debía dar cumplimiento a las obligaciones impuestas, en los siguientes términos:

*"**ARTÍCULO PRIMERO.** Reiterar a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, con NIT 860032463-4 el cumplimiento de las siguientes obligaciones, conforme fueron requeridas en los actos administrativos correspondientes a saber:*

(…)

3. Realizar los muestreos en el suelo afectado en el lugar de la contingencia (evento del 11 de septiembre de 2014), cuyos resultados deben presentarse de tal forma que permitan comparar los valores encontrados en el muestreo, con respecto a los que se obtengan en las muestras testigo (suelos monitoreados fuera de la zona contaminada) y a los valores de la normativa ambiental vigente y/o Normas Estándares Internacionales. Los monitoreos se deberán realizar en forma mensual, hasta treinta (30) días después que se demuestre la total descontaminación del área, en cumplimiento de los Numerales 1 y 2 del Artículo Primero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015 y del Numeral 1 del Artículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016.

4. Realizar las labores de descontaminación (evento del 11 de septiembre de 2014), que cumplan con los parámetros establecidos con el Protocolo de Louisiana 29 B (norma estándar internacional) y con los del Decreto 4741 de2005: PH, Conductividad, Cloruros, Relación de Absorción de Sodio - RAS, Porcentaje de Sodio Intercambiable, Grasas y Aceites, Hidrocarburos Totales - Infrarrojo (TPH - Ir), Benceno, Fenoles, Arsénico, Bario, Cadmio, Cromo + 6, Cromo Total, Mercurio, Plomo, Potasio, Selenio, Plata, Zinc, en cumplimiento de los Numerales 1 y 2 del Artículo Primero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015 y del Numeral 1 del Artículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016."

3.5. La ANLA en ejercicio de sus funciones realizó seguimiento ambiental a los requerimientos efectuados y emitió el Concepto Técnico No. 4623 del 28 de julio de 2020, determinando que la sociedad no había dado cumplimiento a lo solicitado por esta Autoridad Ambiental en atención a la contingencia acaecida del 01 de septiembre de 2014. En consecuencia, mediante Auto No. 10297 del 22 de octubre de 2020, nuevamente reiteró a la sociedad el cumplimiento de sus obligaciones.

3.6. Como consecuencia del seguimiento realizado al proyecto, el Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Procesos de Seguimiento, a través de memorando No. 2023040180-3-000 del 01 de marzo de 2023, remitió el Concepto Técnico No. 195 del 31 de enero de 2023, a la Oficina

Asesora Jurídica, solicitando evaluar la viabilidad de iniciar un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio por posibles incumplimientos de las obligaciones establecidas con ocasión a la contingencia ocurrida el 01 de septiembre de 2014.

IV. Consideraciones jurídicas

El artículo 79 de la Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad planificando "*el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución"* además de *"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados*".

El artículo 8 y el numeral 8 del artículo 95 de la Carta Política señalan como obligación del Estado y de las personas la protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación y la conservación de un ambiente sano; así mismo, el artículo 58 *ibídem* determina que "*la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica".*

Por su parte, la Ley 1333 de 2009 "*por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones*", determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental: *" toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".*

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

V. Caso concreto

Los hechos por los cuales se ordena el inicio de esta actuación tienen su origen en la evaluación técnica llevada a cabo por el Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Procesos de Seguimiento, de la cual se emitió el Concepto Técnico No. 195 del 31 de enero de 2023, el cual sustenta la decisión que se adopta por el presente acto administrativo. Dichos hechos se circunscriben a los siguientes:

*"**Hecho Investigado 1:** Por no presentar los soportes de resultados de los monitoreos de forma mensual, hasta treinta (30) días después que se demuestre la total descontaminación del área, cuyos resultados debieron presentarse de tal forma que permitan comparar los valores encontrados en el muestreo, con*

respecto a los que se obtengan en las muestras testigo (suelos monitoreados fuera de la zona contaminada) y a los valores de la normativa ambiental vigente y/o Normas Estándares Internacionales; en cumplimiento de los numerales 1 y 2 del Artículo Primero del Auto 2265 del 5 dejunio de 2015 y del numeral 1 del Artículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016 y delos numerales 3 y 4 del Artículo Primero del Auto 10690 del 3 de diciembre de 2019.

Como parte de la descripción del Hecho Primero se consideraron los siguientes aspectos:

Con respecto al presente incumplimiento por no realizar los monitoreos de forma mensual, hasta treinta (30) días después que se demuestre la total descontaminación del área de la contingencia detectada en el año 2014, cuyos resultados debieron presentarse de tal forma que permitan comparar los valores encontrados en el muestreo, con respecto a los que se obtengan en las muestras testigo (suelos monitoreados fuera de la zona contaminada) y a los valores de la normativaambiental vigente y/o Normas Estándares Internacionales; se recurre a la consideración efectuada en el Auto 2265 del 05 de junio de 2015 que indica:

> *"(…) Mediante comunicación telefónica el día 03 de septiembre de 2014 la señora Cielo Pan, reportó ante esta Autoridad Ambiental la ocurrencia de una contingencia en la línea de flujo que conduce crudo desde el pozo Palmarito 3 hasta la Estación Palmarito, operada por la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, en la vereda Mate Vaquero, jurisdicción del municipio de Trinidad, en el predio El Callao propiedad del señor Armando Alvarez.*

Que el Grupo de Inspectores de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, dentro delas labores de seguimiento ambiental realizó visita de inspección ocular a la línea de flujo delPozo Palmarito 3, ubicada en la Vereda Mate Vaquero, jurisdicción del municipio de Trinidad y expidió el Informe de dicha visita.

Que en el mencionado Informe de visita se presentan las siguientes consideraciones:

***DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA, O DENUNCIA AMBIENTAL**:*
Nombre de quien interpone la petición, queja o denuncia ambiental: Cielo Pan
Fecha: 03 de septiembre de 2014
Medio de recepción: Telefónico
No. Radicado: SIN
Atención contingencia presentada en la línea de flujo del pozo Palmarito 3 hasta la EstaciónPalmarito.

INFORME DE VISITA FECHA DE LA INSPECCIÓN:
HORA: 08:00 am.
DIA: 10
MES: Septiembre
AÑO: 2014
LUGAR DE INSPECCIÓN DEPARTAMENTO: CASANARE
MUNICIPIO: TRINIDAD
CORREGIMIENTO VEREDA: MATE VAQUERO
NOMBRE DEL PREDIO: EL CALLAO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (MAGNA-SIRGA): LONGITUD: E- 982376 LATITUD: M- 1082449 ALTITUD: 174 (M.S.N.M.)

El día 10 de septiembre de 2014, se llevó a cabo una visita técnica de inspección ocular a la línea de flujo del Pozo Palmarito 3, ubicada en la Vereda Mate Vaquero, jurisdicción del municipio de Trinidad, con el

propósito de verificar las acciones adelantadas por la empresaPERENCO COLOMBIA LIMITED en atención al incidente ocurrido el día 01 de septiembre de 2014. La visita fue atendida por el ingeniero Profesional Área Ambiental de la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, quien manifiesta que el incidente sucedió por poro en la línea de flujo del pozo Palmarito 3 a causa de una posible corrosión de la tubería, la cual se encuentra fuera de servicio desde el 11 de abril de 2014, la detección de la contingencia se dio por parte de personal de la operación de la Estación Palmarito. El incidente ocurrió en la línea de flujo a aproximadamente 700 metros de la cabeza del pozo PAL-3 sobre el derecho de vía en las coordenadas E: 982376 N:1082449, que presenta vegetación escasa y pastos naturales, en una zona con características de bajo inundable con aguas naturales (lluvias y drenaje natural de aguas de sabana) y un caño aguas abajo a aproximadamente 800 metros del lugar de la contingencia. La gran mayoría de la planicie aluvial está dedicada a la ganadería extensiva, con sabanas naturales y zonas de uso agrícola (cultivo de palma y arroz) los valles presentan un buen desarrollo de vegetación de galería. De acuerdo con la información suministrada por el representante de la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, el volumen de crudo derramado corresponde a aproximadamente un (1) galón de crudo, el cual afectó un área aproximada de 10 m2, alterando las condiciones de suelo y agua presentes en el lugar.

Una vez reportado el incidente se activa el Plan de Contingencia mediante las siguientes acciones:

- *Se activa Plan de Contingencia desplazando la cuadrilla con equipo para atención y contención de la fuga.*
- *Aislamiento del área intervenida.*
- *Utilización del material absorbente.*
- *Recuperación del agua y material contaminado para disposición en era de biorremediación.*
- *Seguimiento y control del área.*
- *Realización de barrido de la línea con gas.*
- *Reporte diario de actividades y avances de recuperación.*

Las medidas de prevención que implementaron consistieron en aislamiento del área para el personal ajeno a la atención del incidente, conformación de diques, y la disponibilidad de recursos para atender el mismo.

El agua contaminada recuperada del área de la contingencia se dispuso en los lechos de secado y el suelo afectado fue dispuesto en la era de biorremediación de la estación Palmarito.

La terminación de las actividades de limpieza de la zona culminó el día 04 de septiembre de 2014.

De acuerdo a lo observado durante la visita, en el área afectada se presentó la recolección del crudo derramado en el suelo, no obstante se evidenció iridiscencia en el agua presente en la sabana inundable; al indagar al ingeniero Germán Castro sobre la realización de monitoreos ambientales durante la contingencia y después de la misma, ante lo cual argumentan que debido a la baja magnitud del derrame no se tomaron muestreos, lo cual es fundamental para tener certeza de que los recursos afectados se encuentren en total estado de descontaminación.

En el trascurso de la visita técnica de inspección visual al área afectada se pudo evidenciar que en esta área habitan especies de diversas especies de fauna propia de la región; no obstante, no se observó mortandad de peces, patos, aves, reptiles, anfibios ni de ningún tipo de animales.

El suelo contaminado recolectado durante la contingencia fue dispuesto en la era debiorremediación ubicada en la Estación Palmarito, la cual cuenta con canales perimetrales en buen estado y el geotextil que recubre el suelo igualmente se observa en buenas condiciones. El objetivo de este tipo de tratamiento es

promover el crecimiento de poblaciones idóneas de microorganismos que puedan degradar los contaminantes que se puedan encontrar en el suelo recolectado.

En dialogo sostenido con una persona residente en la Vereda Mate Vaquero, informó durante la visita de inspección ocular que este tipo de incidentes son recurrentes en el sector ocasionando posiblemente afectaciones en el caño Yaguarapo, igualmente manifiesta que...'esas contingencias ocurren por el mal estado de la línea de flujo". Al verificar la información presentada por la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED en el Sistema de Información de Licencias Ambientales —SIM- no se evidencia la notificación de la ocurrencia de ninguna contingencia durante los últimos años en la línea de flujo que del pozo Palmarito 3 conduce el crudo hasta la Estación Palmarito. (…)".

Y que, mediante el Artículo Primero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015, solicitó:

> *"(…)* ***ARTÍCULO PRIMERO****: Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que de manera inmediata a la ejecutoria del presente acto administrativo de cumplimiento a los siguientes requerimientos:*
>
> 1. *Realizar los muestreos en el suelo afectado en el lugar de la contingencia, cuyos resultados deben presentarse de tal forma que permitan comparar los valores encontrados en el muestreo, con respecto a los que se obtengan en las muestras testigo (suelos monitoreados fuera de la zona contaminada) y a los valores de la normativa ambiental vigente y/o Normas Estándares Internacionales. Los monitoreos se deberán realizar en forma mensual, hasta treinta (30) días después que se demuestre la total descontaminación del área.*
>
> 2. *Realizar las labores de descontaminación cumplan con los parámetros establecidos conel Protocolo de Louisiana 29 B (norma estándar internacional) y con los del Decreto 4741 de 2005: PH, Conductividad, Cloruros, Relación de Absorción de Sodio - RAS, Porcentaje de Sodio Intercambiable, Grasas y Aceites, Hidrocarburos Totales - Infrarrojo(TPH - Ir), Benceno, Fenoles, Arsénico, Bario, Cadmio, Cromo + 6, Cromo Total, Mercurio, Plomo, Potasio, Selenio, Plata, Zinc. (…)"*

En verificación de lo anterior, mediante Concepto Técnico No. 4572 del 06 de septiembre de 2016, se realizó la verificación del ICA correspondiente al periodo 2014 — 2015 en donde la empresa indicó"(…) que los soportes a los que se refiere este requerimiento serán presentados en el siguiente ICA anual (…)", por lo que en su momento se configuró el incumplimiento a la obligación.

Así mismo, mediante el numeral 1 del Artículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016, se solicitó:

> *"(…)* ***ARTÍCULO SEGUNDO****: Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED., paraque, de forma inmediata, una vez ejecutoriado este acto administrativo, allegue la siguiente información:*
>
> *1. Los resultados del monitoreo de suelos del lugar afectado por la contingencia y realizar las labores de descontaminación, en cumplimiento de los numerales 1 y 2 del Artículo Primero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015. (…)"*

Por otro lado, mediante Concepto Técnico No. 3444 del 05 de julio de 2019, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, realizó la verificación de la información del periodo comprendido entre septiembre de 2015 a agosto de 2017, compuesta por los informes de cumplimiento ambiental N° 9y 10, presentados mediante radicado N° 2017046080-1-000 del 23 de junio de 2017 y 2018013966-1- 000 del 12 de febrero de

2018 respectivamente; corroborando que, luego de haber revisado los anexos del ICA 9 y 10 y demás información contenida en el expediente LAM 0841, ***no se evidencio información referente a los monitoreos de suelos del lugar afectado para la contingencia del1 de septiembre de 2014.***

Mediante numeral 3 y 4 del artículo primero del Auto 10690 del 03 de diciembre de 2019, la Autoridad Nacional de Licencias ambientales solicitó:

> *"(…)* ***ARTÍCULO PRIMERO****. Reiterar a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, con NIT 860032463-4 el cumplimiento de las siguientes obligaciones, conforme fueron requeridas en los actos administrativos correspondientes a saber:*
>
> *3. Realizar los muestreos en el suelo afectado en el lugar de la contingencia (evento del 11 de septiembre de 2014), cuyos resultados deben presentarse de tal forma que permitan comparar los valores encontrados en el muestreo, con respecto a los que se obtengan en las muestras testigo (suelos monitoreados fuera de la zona contaminada) y a los valores de la normativa ambiental vigente y/o Normas Estándares Internacionales. Los monitoreos se deberán realizar en forma mensual, hasta treinta (30) días después que se demuestre la totaldescontaminación del área, en cumplimiento de los Numerales 1 y 2 del Artículo Primero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015 y del Numeral 1 del Artículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016.*
>
> *4. Realizar las labores de descontaminación (evento del 11 de septiembre de 2014), que cumplan con los parámetros establecidos con el Protocolo de Louisiana 29 B (norma estándar internacional) y con los del Decreto 4741 de2005: PH, Conductividad, Cloruros, Relación de Absorción de Sodio - RAS, Porcentaje de Sodio Intercambiable, Grasas y Aceites, Hidrocarburos Totales - Infrarrojo (TPH - Ir), Benceno, Fenoles, Arsénico, Bario, Cadmio, Cromo + 6, Cromo Total, Mercurio, Plomo, Potasio, Selenio, Plata, Zinc, encumplimiento de los Numerales 1 y 2 del Artículo Primero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015 y del Numeral 1 del Artículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016.*
>
> *(…)"*

Mediante Concepto Técnico No. 4623 del 28 de julio de 2020, se consideró que:

> *"En revisión de la información asociada al expediente LAM0841, en el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA-12 con radicado 2020034082 del 3 de marzo del 2020 correspondiente al periodo (01 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019), la sociedad expresa lo siguiente "(…) Debido a la baja magnitud del derrame no se realizaron monitoreos cuando se presentó la contingencia. (…)". y específicamente en la ficha 3a del ICA-13 con radicado 2020087284 del 3 de junio de 2020 correspondiente al periodo (01 de septiembre al 31 de diciembre de 2019), la sociedad expresa lo siguiente, con relación al cumplimiento de la presente obligación, ¨PERENCO COLOMBIA LIMITED,se encuentra gestionando los soportes para dar cumplimiento a este requerimiento.*

En este sentido, se evidenció discordancia en las respuestas dadas por la sociedad en cada uno de los informes de cumplimiento, lo que no dio cuenta de la ejecución de actividades para el cumplimiento de la obligación

Seguidamente, mediante numeral 6 del artículo primero del Auto 10297 del 22 de octubre de 2022, se solicitó:

> *"(…)* ***ARTÍCULO PRIMERO****. Reiterar a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED., el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales en los términos establecidos en lalicencia ambiental y demás*

actos administrativos proferidos con ocasión del proyecto, relacionados en la parte motiva del presente acto administrativo y que se listan a continuación:

5. Realizar las labores de descontaminación y presentar los muestreos en el suelo afectado en el lugar de la contingencia, cuyos resultados deben presentarse de tal forma que permitan comparar los valores encontrados en el muestreo, con respecto a los que se obtengan en las muestras testigo (suelos monitoreados fuera de la zona contaminada) y a los valores de la normativa ambiental vigente y/o Normas Estándares Internacionales.

Los monitoreos se deberán realizar en forma mensual, hasta treinta (30) días después que se demuestre la total descontaminación del área. Lo anterior, en cumplimiento de los numerales 1 y 2 del Artículo Primero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015 y del numeral 1 del Artículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016 y de los numerales 3 y 4 del Artículo Primero del Auto 10690 del 3 de diciembre de 2019. (…)"

Finalmente, mediante Concepto Técnico No. 1535 del 29 de marzo de 2022, se verificó el ICA 14 en donde en cumplimiento a la obligación la sociedad reporta "(…) Debido a la baja magnitud del derrame no se realizaron monitoreos cuando se presentó la contingencia. (…)"

De igual manera, la Sociedad indica que mediante radicado No. 009903 el 4 de septiembre de 2014 se informó a Corporinoquía la contingencia presentada el 1 de septiembre de 2014. Las labores de descontaminación fueron realizadas y reportadas a Corporinoquía mediante la entrega de informe final de la contingencia, con radicado No. 010274 del 12 de septiembre de 2014.

En el ICA correspondiente al periodo septiembre 2014 – agosto 2015 se presentaron los informes de inicio y finalización de la contingencia; en donde la Sociedad informa que las actividades de limpieza y retiro del agua se finalizan el 04 de agosto de 2014, e indica que el agua contaminada recuperada del área de la contingencia se dispuso en los lechos de secado y material de suelo afectado fue llevado hacia el área de biorremediación de la estación Palmarito.

Conforme en lo anteriormente expuesto, esta Autoridad Nacional considera que si bien, la Sociedadindica que "(…) Debido a la baja magnitud del derrame no se realizaron monitoreos cuando se presentó la contingencia (…)" desde el mes de septiembre de 2014, esta Autoridad Nacional en el ejercicio de sus competencias solicitó mediante el Artículo Tercero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015, reiterado mediante el numeral 3 del Artículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016, que a su vez fue reiterado mediante el Numeral 5 del Artículo Primero del Auto 10690 del 3 dediciembre de 2019, y finalmente fue reiterado mediante el numeral 7 del artículo primero del Auto 10297 del 22 de octubre de 2020; que la Sociedad presentara los resultados de los monitoreos fisicoquímicos en forma mensual, hasta treinta (30) días después que se demuestre la total descontaminación del área, y la ***Sociedad determinó la no realización de dichos monitoreos solicitados****.*

Por lo anterior, se tiene que la sociedad no ha dado cumplimiento a la obligación establecida en el Artículo Primero Auto 2265 del 5 de junio de 2015, del numeral 1 del Artículo Segundo del Auto 6195del 14 de diciembre de 2016, reiterada mediante los Numerales 3 y 4 del Auto 10690 del 03 de diciembre de 2019, a su vez reiterado mediante el numeral 6 del artículo primero del Auto 10297 del 22 de octubre de 2022, por lo que se considera que se tiene un incumplimiento normativo permanente, que dificulta las labores de seguimiento y control de la ANLA, y por tanto, para el presunto incumplimiento 1 procede el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental.

Hecho Investigado 2: *Por no presentar los soportes de resultados de los monitoreos fisicoquímicos*

realizados a las aguas y los suelos resultantes del tratamiento del material recolectado durante la contingencia antes de su disposición final, los cuales debieron ser efectuados por un laboratorio ambiental debidamente acreditado por el IDEAM, en cumplimiento del Artículo Tercero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015 y del Numeral 3 del Artículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016, el Numeral 5 del Artículo Primero del Auto 10690 del 3 de diciembre de 2019 y el numeral 7 del Artículo Primero del Auto 10297 del 22 de octubre de 2020.

Como parte de la descripción del Hecho Segundo se consideraron los siguientes aspectos:

Con respecto al presente incumplimiento por no presentar los soportes de resultados de los monitoreos fisicoquímicos realizados a las aguas y los suelos resultantes del tratamiento del material recolectado durante la contingencia antes de su disposición final; se recurre a la consideración efectuada en el Auto 2265 del 05 de junio de 2015, que relacionó la verificación del área mediante la visita de inspección efectuada el 10 de septiembre de 2014.

Y que, mediante el Artículo Tercero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015 solicitó:

> *"(…) **ARTÍCULO TERCERO**: Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA de cumplimiento a los siguientes requerimientos:*
>
> *1. Presentar soportes de resultados de los monitoreos fisicoquímicos realizados a las aguasy los suelos resultantes del tratamiento del material recolectado durante la contingencia antes de su disposición final, los cuales deberán ser efectuados por un laboratorio ambiental debidamente acreditado por el Ideam. (…)"*

En verificación de lo anterior, mediante Concepto Técnico No. 4572 del 06 de septiembre de 2016, se realizó la verificación del ICA correspondiente al periodo 2014 — 2015 en donde la empresa indicó"(…) que los soportes a los que se refiere este requerimiento serán presentados en el siguiente ICA anual (…)", por lo que en su momento se configuró el incumplimiento a la obligación.

Así mismo, mediante el numeral 3 del Artículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016 se solicitó:

> *"(…) **ARTÍCULO SEGUNDO**: Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED., paraque, de forma inmediata, una vez ejecutoriado este acto administrativo, allegue la siguiente información:*
>
> *3. Los soportes de los monitoreos fisicoquímicos realizados a las aguas y suelos resultante del tratamiento del material recolectado durante la contingencia antes de su disposición final,en cumplimiento del artículo tercero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015. (…)"*

*Por otro lado, mediante Concepto Técnico No. 3444 del 05 de julio de 2019, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, realizó la verificación de la información del periodo comprendido entre septiembre de 2015 a agosto de 2017, compuesta por los informes de cumplimiento ambiental N° 9 y 10, presentados mediante radicado N° 2017046080-1-000 del 23 de junio de 2017 y 2018013966-1- 000 del 12 de febrero de 2018 respectivamente; corroborando que, luego de haber revisado los anexos del ICA 9 y 10 y demás información contenida en el expediente LAM 0841, **no se evidenció información referente a los monitoreos fisicoquímicos realizados a las aguas y suelos resultantes del tratamiento del material recolectado durante la contingencia antes de su disposición final, del evento del 1 de septiembre de 2014.**.*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Mediante numeral 5 de artículo primero del Auto 10690 del 03 de diciembre de 2019, la Autoridad Nacional de Licencias ambientales solicitó:

> *"(…)* ***ARTÍCULO PRIMERO****. Reiterar a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, con NIT 860032463-4 el cumplimiento de las siguientes obligaciones, conforme fueron requeridas en los actos administrativos correspondientes a saber:*
>
> *5. Presentar los soportes de resultados de los monitoreos fisicoquímicos realizados a las aguas y los suelos resultantes del tratamiento del material recolectado durante la contingencia antes de su disposición final, los cuales deberán ser efectuados por un laboratorio ambiental debidamente acreditado por el IDEAM, en cumplimiento del Artículo Tercero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015 y del Numeral 3 del Artículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016.*
>
> *(…)"*

Mediante Concepto Técnico No. 4623 del 28 de julio de 2020, se consideró que:

> *En revisión de la información asociada al expediente LAM0841, en el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA-12 con radicado 2020034082 del 3 de marzo del 2020 correspondiente al periodo (01 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019), la sociedad expresa lo siguiente "(…) Las labores de descontaminación fueron realizadas y reportadas a Corporinoquia mediante la entrega de informe final de la contingencia, con radicado No. 010274 del 12 de septiembre de 2014 (debido a la baja magnitud del derrame no se realizaron monitoreos cuando se presentó la contingencia). En el ICA correspondiente al periodo septiembre 2014 – agosto 2015 se presentaron los informes de inicio y finalización de la contingencia. (…)" y específicamente en la ficha 3a del ICA-13 con radicado2020087284 del 3 de junio de 2020 correspondiente al periodo (01 de septiembre al 31 de diciembre de 2019); la sociedad expresa lo siguiente, con relación al cumplimiento de la presente obligación, PERENCO COLOMBIA LIMITED, se encuentra gestionando los soportes para dar cumplimiento a este requerimiento.*

En este sentido, se evidenció discordancia en las respuestas dadas por la sociedad en cada uno de los informes de cumplimiento, lo que no dio cuenta de la ejecución de actividades para el cumplimiento de la obligación.

Seguidamente, mediante numeral 7 del artículo primero del Auto 10297 del 22 de octubre de 2022, se reiteró:

> *"(…)* ***ARTÍCULO PRIMERO****. Reiterar a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED., el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales en los términos establecidos en lalicencia ambiental y demás actos administrativos proferidos con ocasión del proyecto, relacionados en la parte motiva del presente acto administrativo y que se listan a continuación:*
>
> *7.Presentar los soportes de resultados de los monitoreos fisicoquímicos realizados a las aguas y los suelos resultantes del tratamiento del material recolectado durante la contingencia antes de su disposición final, los cuales deberán ser efectuados por un laboratorio ambiental debidamente acreditado por el IDEAM, en cumplimiento del Artículo Tercero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015 y del Numeral 3 del Artículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016 y el Numeral 5 del Artículo Primero del Auto 10690 del 3 de diciembre de 2019.. (…)"*

Finalmente, mediante Concepto Técnico No. 1535 del 29 de marzo de 2022, en donde se verificó el ICA 14, en donde la sociedad reporta que "(…) Debido a la baja magnitud del derrame no se realizaron

monitoreos cuando se presentó la contingencia. (…)" desde el mes de septiembre de 2014, esta Autoridad Nacional en el ejercicio de sus competencias solicitó mediante el Artículo Tercero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015, reiterado mediante el numeral 3 del Artículo Segundodel Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016, que a su vez fue reiterado mediante el Numeral 5 del Artículo Primero del Auto 10690 del 3 de diciembre de 2019, y finalmente fue reiterado mediante el numeral 7 del artículo primero del Auto 10297 del 22 de octubre de 2020; que la Sociedad presentara los resultados de los monitoreos fisicoquímicos realizados a las aguas y los suelos resultantes del tratamiento del material recolectado durante la contingencia antes de su disposición final, debido a que la ***Sociedad determinó la no realización de dichos monitoreos solicitados****.*

Por lo anterior, se tiene que la sociedad no ha dado cumplimiento a la obligación establecida en el Artículo Tercero Auto 2265 del 5 de junio de 2015 y el numeral 3 del Artículo Segundo del Auto 6195del 14 de diciembre de 2016 reiterada mediante el numeral 5 del artículo primero del Auto 10690 del03 de diciembre de 2019, a su vez reiterado mediante el Numeral 7 del Auto 10297 del 22 de octubrede 2022, por lo que se considera que se tiene un incumplimiento normativo permanente, que dificulta las labores de seguimiento y control de la ANLA, y por tanto, para el presunto incumplimiento 2 procede el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental.

4.1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO PRIMERO

Por no presentar los soportes de resultados de los monitoreos de forma mensual, hasta treinta (30) días después que se demuestre la total descontaminación del área, cuyos resultados debieron presentarse de tal forma que permitan comparar los valores encontrados en el muestreo, con respecto a los que se obtengan en las muestras testigo (suelos monitoreados fuera de la zona contaminada) y a los valores de la normativa ambiental vigente y/o Normas Estándares Internacionales; en cumplimiento de los numerales 1 y 2 del ArtículoPrimero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015 y del numeral 1 del Artículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016, de los numerales 3 y 4 del Artículo Primero del Auto 10690 del 3 de diciembre de 2019, y el numeral 6 del Artículo Primero del Auto 10297 del 22 de octubre de 2020.

Condición de modo:

La Sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED no realizó los monitoreos de forma mensual, hasta treinta (30) días después que se demuestre la total descontaminación del área afectada por la contingencia ocurrida en septiembre de 2014, cuyos resultados debieron presentarse de tal forma que permitan comparar los valores encontrados en el muestreo, con respecto a los que se obtengan en las muestras testigo (suelos monitoreados fuera de la zona contaminada) y a los valores de la normativa ambiental vigente y/o Normas Estándares Internacionales, lo cual fue requerido en los numerales 1 y 2 del Artículo Primero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015, en el numeral 1 del Artículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016, de los numerales 3 y 4 del Artículo Primero del Auto 10690 del 3 de diciembre de 2019 y el numeral 6 del Artículo Primero del Auto 10297 del 22 de octubre de 2020.

Condición de tiempo:

En el ICA 14 la Sociedad reporta que mediante radicado No. 009903 del 4 de septiembre de 2014 se informó a Corporinoquía la contingencia presentada el 1 de septiembre de 2014, e indica que "(…) las labores de descontaminación fueron realizadas y reportadas a Corporinoquía mediante la entrega de informe final de la contingencia, con radicado No. 010274 del 12 de septiembre de 2014 (debido a la baja magnitud del derrame no se realizaron monitoreos cuando se presentó la contingencia). En el ICA correspondiente al

periodo septiembre 2014 – agosto 2015 se presentaron los informes de inicio y finalización de la contingencia. (…)".

Además, la Sociedad indica que "(…) Debido a la baja magnitud del derrame no se realizaron monitoreos cuando se presentó la contingencia (…)" desde el mes de septiembre de 2014, momentoa partir del cual se solicita la realización de los monitoreos, los cuales, a la fecha de realización del presente concepto, no han sido cumplidos por parte de PERENCO COLOMBIA LIMITED.

Condición de Lugar:

La información requerida en los numerales 1 y 2 del Artículo Primero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015, en el numeral 1 del Artículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016 y de los numerales 3 y 4 del Artículo Primero del Auto 10690 del 3 de diciembre de 2019, debía ser presentada y entregada ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, por evento de contingencia ocurrido en septiembre de 2014 en la línea de flujo que conduce crudo desde el pozo Palmarito 3 hasta la Estación Palmarito, operada por la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, en la vereda Mate Vaquero, jurisdicción del municipio de Trinidad, en el predio El Callao propiedad del señor Armando Alvarez.

4.1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO SEGUNDO

Por no presentar los soportes de resultados de los monitoreos fisicoquímicos realizados a las aguas y los suelos resultantes del tratamiento del material recolectado durante la contingencia antes de su disposición final, los cuales debieron ser efectuados por un laboratorio ambiental debidamente acreditado por el IDEAM, en cumplimiento del Artículo Tercero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015 y del Numeral 3 del Artículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016, el Numeral 5 del Artículo Primero del Auto 10690 del 3 de diciembre de 2019 y el numeral 7 del Artículo Primero del Auto 10297 del 22 de octubre de 2020.

Condición de modo:

La Sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED no realizó los monitoreos fisicoquímicos realizados a las aguas y los suelos resultantes del tratamiento del material recolectado durante la contingencia ocurrida en septiembre de 2014, antes de su disposición final, los cuales debieron ser efectuados por un laboratorio ambiental debidamente acreditado por el IDEAM por la contingencia, lo cual fue requerido en el Artículo Tercero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015 y del Numeral 3 del Artículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016, el Numeral 5 del Artículo Primero del Auto 10690 del 3 de diciembre de 2019 y el numeral 7 del Artículo Primero del Auto 10297 del 22 de octubre de 2020.

Condición de tiempo:

En el ICA 14 la Sociedad reporta que mediante radicado No. 009903 el 4 de septiembre de 2014 se informó a Corporinoquía la contingencia presentada el 1 de septiembre de 2014, e indica que "(…) las labores de descontaminación fueron realizadas y reportadas a Corporinoquía mediante la entregade informe final de la contingencia, con radicado No. 010274 del 12 de septiembre de 2014 (debidoa la baja magnitud del derrame no se realizaron monitoreos cuando se presentó la contingencia). En el ICA correspondiente al periodo septiembre 2014 – agosto 2015 se presentaron los informes de inicio y finalización de la contingencia. (…)".

Además, la Sociedad indica que "(…) Debido a la baja magnitud del derrame no se realizaron monitoreos cuando se presentó la contingencia (…)" desde el mes de septiembre de 2014, momento a partir del cual se

solicita la realización de los monitoreos, los cuales, a la fecha de realización del presente concepto, no han sido cumplidos por parte de PERENCO COLOMBIA LIMITED.

Condición de Lugar:

La información requerida en el Artículo Tercero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015 y del Numeral 3 del Artículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016, el Numeral 5 del Artículo Primero del Auto 10690 del 3 de diciembre de 2019 y el numeral 7 del Artículo Primero del Auto 10297 del 22 de octubre de 2020, debía ser presentada y entregada ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, por evento de contingencia ocurrido en septiembre de 2014 en la línea de flujo que conduce crudo desde el pozo Palmarito 3 hasta la Estación Palmarito, operada por la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, en la vereda Mate Vaquero, jurisdicción del municipio de Trinidad,en el predio El Callao propiedad del señor Armando Alvarez.

5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOSCON LOS HECHOS

Tabla 2. *Hechos vs bienes de protección afectados y/o en riesgo*

H	Descripción del Hecho	Bienes de Protección (Recursos naturales)				Tipo de incumplimiento o infracción		
		B1	B2	B3	Bn	Afectación	Riesgo	Normativo
H1	*Por no presentar los soportes de resultados de los monitoreos de forma mensual, hasta treinta (30) días después que se demuestre la total descontaminación del área, cuyos resultados debieron presentarse de tal forma que permitan comparar los valores encontrados en el muestreo, con respecto a los que se obtengan en las muestras testigo (suelos monitoreados fuera de la zona contaminada) y a los valores de la normativa ambiental vigente y/o Normas Estándares Internacionales; en cumplimiento de los numerales 1 y 2 del Artículo Primero del Auto 2265 del 5 dejunio de 2015 y del numeral 1 del Artículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016, de los numerales 3 y 4 del Artículo Primero del Auto 10690 del 3 de diciembre de 2019 y el numeral 6 del Artículo Primero del Auto 10297 del 22 de octubre de 2020.*							X

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

JUSTIFICACIÓN

El incumplimiento normativo refiere a una obligación documental ya que la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, no presentó los soportes de resultados de los monitoreos de forma mensual, hasta treinta (30) días después que sedemuestre la total descontaminación del área, cuyos resultados debieron presentarse de tal forma que permitan comparar los valores encontrados en el muestreo, con respecto a los que se obtengan en las muestras testigo (suelos monitoreados fuera de la zona contaminada) y a los valores de la normativa ambiental vigente y/o Normas Estándaresen atención a la contingencia que ocurrió en septiembre del 2014, lo cual fue requerido en los numerales 1 y 2 del Artículo Primero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015 y del numeral 1 del Artículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016, de los numerales 3 y 4 del Artículo Primero del Auto 10690 del 3 de diciembre de 2019 y el numeral 6 del Artículo Primero del Auto 10297 del 22 de octubre de 2020.

El incumplimiento normativo relacionado con la no presentación de los monitoreos ha causado afectación al adecuado y oportuno ejercicio de la función de control y seguimiento ambiental de la ANLA, ya que no contar con la informaciónque evidencie la realización de los monitoreos de forma mensual, hasta treinta (30) días después que se demuestrela total descontaminación del área, no da seguridad sobre la corrección del impacto ambiental generado con el derrame ocurrido en septiembre del 2014, razón por la cual se ha visto afectada la misionalidad de la Autoridad en cuanto a la función de control y seguimiento ambiental.

(…)

H	***Descripción del Hecho***	***Bienes de Protección (Recursos naturales)***				***Tipo de incumplimiento o infracción***		
		B1	***B2***	***B3***	***Bn***	***Afectación***	***Riesgo***	***Normativo***
H2	*Por no presentar los soportes de resultados de los monitoreos fisicoquímicos realizados a las aguas y los suelos resultantes del tratamiento del material recolectado durante la contingencia antes de su disposición final, los cuales debieronser efectuados por un laboratorio ambiental debidamente acreditado por el IDEAM, en cumplimiento del Artículo Tercero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015 y del Numeral 3 delArtículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016, el Numeral 5 del Artículo Primero del Auto 10690 del 3 de diciembre de 2019 y el numeral 7 del Artículo Primero del Auto 10297 del 22 de octubre de 2020.*							*X*

JUSTIFICACIÓN

El incumplimiento normativo refiere a una obligación documental ya que la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, no presentó los soportes de resultados de los monitoreos fisicoquímicos realizados a las aguas y los suelos resultantes del tratamiento del material recolectado durante la contingencia que ocurrió en septiembre del 2014, antesde su disposición final, lo cual fue requerido en el Artículo Tercero del Auto 2265 del 5 de junio de 2015 y del Numeral3 del Artículo Segundo del Auto 6195 del 14 de diciembre de 2016, el Numeral 5 del Artículo Primero del Auto 10690del 3 de diciembre de 2019 y el numeral 7 del Artículo Primero del Auto 10297 del 22 de octubre de 2020.

El incumplimiento normativo relacionado con la no presentación de los monitoreos ha causado afectación al adecuado y oportuno ejercicio de la función de control y seguimiento ambiental de la ANLA, ya que no contar con la informaciónque evidencie la apropiada disposición de los residuos generados no da seguridad sobre la corrección del impacto ambiental generado con el derrame ocurrido en septiembre del 2014, razón por la cual se ha visto afectada la misionalidad de la Autoridad en cuanto a la función de control y seguimiento ambiental.

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta autoridad evidencia que, para la fecha de verificación de los hechos consignados en el citado concepto técnico, la sociedad no habría dado cumplimiento a las obligaciones derivadas de la contingencia acaecida el 01 de septiembre de 2014.

Por tanto, a la luz de lo anterior, está Autoridad observa que existe mérito suficiente para verificar la existencia de conductas constitutivas de presunta infracción ambiental acorde con lo previsto en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, y en tal sentido procederá a iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 *ibídem.*

VI. Incorporación de documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los siguientes elementos de prueba, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento acerca de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente, así:

1. Resolución No. 864 del 11 de octubre de 1999
2. Auto No. 2265 del 05 de junio de 2016
3. Concepto Técnico No. 4572 del 06 de septiembre de 2016
4. Auto No. 6195 del 14 de diciembre de 2016
5. Concepto Técnico No. 3444 del 05 de julio de 2019

6. Auto No. 10690 del 03 de diciembre de 2019
7. Concepto Técnico No. 4623 del 28 de julio de 2020
8. Auto No. 10297 del 22 de octubre de 2020
9. Concepto Técnico No. 1535 del 29 de marzo de 2022.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad Perenco Colombia Ltd., con NIT 860.032.463-4, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. - El Expediente SAN0068-00-2023, estará a disposición de la investigado y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Incorpórese a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite *"VI. Incorporación de documentos*" de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. - A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realícese la incorporación a esta actuación sancionatoria de la copia integral de cada uno de los documentos enlistados en el numeral "*VI. Incorporación de Documentos*" de esta providencia.

ARTÍCULO TERCERO. - Notificar el presente acto administrativo a la sociedad Perenco Colombia Ltd., con NIT 860.032.463-4, a través de su representante legal o quien haga sus veces, en la carrera 7 No. 71 - 21 Torre B Piso 17 de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO. - Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81 y numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. - De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio.

ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, de conformidad con el artículo 21 y el inciso 3 del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

ARTÍCULO SEXTO. - Publicar el presente acto administrativo en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, de conformidad con el inciso 2° del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEPTIMO. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 05 MAY. 2023

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

LEIDY ALEJANDRA VARGAS CALDERON
CONTRATISTA

CONSUELO BARRAGAN AVILA
CONTRATISTA

Expediente No. SAN0068-00-2023
Concepto Técnico No. 195 del 31 de enero de 2023

Proceso No.: 20231420031585

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"